

1522298-09.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP - APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo variadas espécies de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1522298-09.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522298-09.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263201/2020 - 20º D.P. AGUA

FRIA, 14290646 - 20º D.P. AGUA FRIA, 4772/20/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2263201 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON THIAGO DE SOUZA MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a).ERIK FERNANDES

Vistos.

ANDERSON THIAGO DE SOUZA MORAES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal porque, no dia 22 de outubro de 2020, por volta de 21h25, na Rua Doutor Gabriel Piza, número 300, Santana, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo 08 (oito) porções que continham 15,3 gramas de Tetrahydrocannabinol, substância popularmente conhecida como "maconha", 13 (treze) porções que continham 5,4 gramas de cocaína e mais 42 (quarenta e duas) porções que continham 8,4 gramas de cocaína na forma de "crack", todas substâncias entorpecentes que causam

dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/06; termo de interrogatório à fl. 7; boletim de ocorrência às fls. 09/11; auto de exibição e apreensão à fl. 12; laudo toxicológico às fls. 98/100.

O réu foi regularmente citado à fl. 117 e apresentou defesa prévia às fls. 122/123, sendo recebida a denúncia no dia 17 de março de 2021 (fl.130).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou os debates finais em audiência, pugnando pela condenação nos termos da denúncia. A defesa apresentou memoriais às fls. 175/187. Pleiteou, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, requereu a absolvição do acusado, ante a fragilidade do conjunto probatório, com fulcro no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime do artigo 28 da lei 11.343/06, a aplicação da pena-base no mínimo legal e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidades alegada pela Defesa que sustentou a inépcia da denúncia, pois ao contrário do alegado, a peça acusatória descreve figura típica e antijurídica, fato certo e determinado e individualiza a conduta imputada ao réu, de modo que a tese para sua rejeição não prospera. As demais arguições ligam-se ao mérito da demanda.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 12), restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos do exame toxicológico (fls. 98/100).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 08 porções com 15,3 gramas de Tetrahydrocannabinol, substância popularmente conhecida como "maconha", 13 porções com 5,4 gramas de cocaína e mais 42 porções com 8,4 gramas de cocaína na forma de "crack", além de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Leandro e Edgar estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, num lugar escuro, amplamente conhecido por abrigar tráfico de substâncias ilícitas, chamando-lhes a atenção a conduta do acusado que permanecia no mesmo lugar, as vezes saía, mas retornava para o mesmo ponto.

Ele foi abordado e submetido a revista, as drogas foram encontradas em seu bolso.

Ele afirmou ser usuário de substância entorpecente, negando a traficância.

ANDERSON negou a imputação e a posse das drogas, tanto na fase policial, quanto em juízo, alegando que foi acusado injustamente pelos policiais, o que não é crível, já que não ostentava nenhuma passagem criminal anterior e os agentes públicos não o conheciam até então (foram questionados a respeito).

Cabe salientar que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Temos, então, que as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de diversas espécies de substâncias entorpecentes divididas em porções individualizadas evidenciam o intuito da mercancia.

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida - Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (TJ-SP - APL 0005767-21.2017.8.26.0132 SP 0005767-21.2017.8.26.0132, julgado em 31/01/2019, rel. Desemb. Sérgio Ribas).

"Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP - APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo variadas espécies de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça, na fase atual.

Na segunda fase, nada a reconhecer. Afasto a agravante da calamidade pública por entender que está desvinculada à ação criminosa imputada ao réu.

Na terceira fase, sendo o acusado primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, reduzo a sua pena em 2/3 (dois terços) resultando definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituir a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 02 (dois) salários mínimos em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Diante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDERSON THIAGO DE SOUZA MORAES como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 02 (dois) salários mínimos em benefício a entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Concedo ao réu o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso interposto.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA